Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich 1.1 Diese AGB gelten für alle Verträge und Leistungen zwischen der Empire Clean Company e.U (im Folgenden „Auftragnehmer“) und ihren Auftraggebern (im Folgenden „Auftraggeber“), soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. 1.2 Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihnen ausdrücklich schriftlich zu. 1.3 Diese AGB gelten sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmer. Für Verträge mit Verbrauchern gelten ergänzend die gesetzlichen Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG). 2. Vertragsabschluss 2.1 Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 2.2 Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch die Annahme des Angebots durch den Auftraggeber zustande. 2.3 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages müssen schriftlich erfolgen, insbesondere wenn sie Leistungen, Preis oder Termine betreffen. 3. Leistungsumfang 3.1 Der Auftragnehmer erbringt die reinigenden Dienstleistungen entsprechend dem vereinbarten Leistungsverzeichnis. Dazu gehören z. B. Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung, Grundreinigung, Sonderreinigungen etc. 3.2 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die Räumlichkeiten zugänglich sind und notwendige Vorarbeiten (z. B. Entfernen von Gegenständen, Bereitstellung von Strom und Wasser) geleistet werden. 3.3 Ist der tatsächliche Aufwand deutlich höher als im Angebot angenommen (z. B. wegen starker Verschmutzung, erhöhtem Zeitaufwand), so ist der Auftragnehmer berechtigt, Mehrkosten gesondert zu verrechnen, nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber. 4. Preise, Zahlungsbedingungen und Fälligkeit 4.1 Die vereinbarten Preise ergeben sich aus dem Angebot oder der Auftragsbestätigung. Alle Preise verstehen sich – soweit nicht anders angegeben – netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (derzeit 20 %). 4.2 Zahlungsbedingungen: Rechnung innerhalb von [z. B. 7 / 14 / 30] Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 4.3 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. Zusätzlich ist der Auftragnehmer berechtigt, Mahngebühren oder sonstige Kosten zu verrechnen. 4.4 Bei wiederkehrenden Leistungen (z. B. monatliche Reinigung) kann eine Pauschale vereinbart werden. Änderungen (z. B. Urlaubszeiten, Betriebsschließzeiten) sind rechtzeitig mitzuteilen; andernfalls ist die volle Pauschale zu bezahlen. 5. Termine / Ausführung 5.1 Ausführung erfolgt zu den vereinbarten Terminen. Wenn Termine aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat (z. B. Versperrter Zugang, fehlende Vorarbeiten), nicht eingehalten werden können, verschiebt sich der Termin entsprechend oder der Auftragnehmer kann Ersatz durch Berechnung geltend machen. 5.2 Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sowie außerhalb der vorgesehenen Arbeitszeiten bedürfen besonderer Vereinbarung und evtl. Zuschlägen.

Empire Clean Company e.U
Gründer und Inhaber
Ivan Kostadinov
office@empireclean.at

Empire Clean Company e.U
Ketzergasse 159
2380 Perchtoldsdorf

Empire Clean Company e.U
IBAN: AT0 4325 0000 0199 4730

Empire Clean Company e.U
Web.: www.empireclean.at
Tel.: +43 (0) 664 135 8598

6. Pflichten des Auftraggebers 6.1 Der Auftraggeber stellt sicher, dass zum Zeitpunkt der Ausführung alle Voraussetzungen (Zugang, Strom, Wasser, notwendige Einrichtungen) vorhanden sind. 6.2 Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über besondere Gegebenheiten (z. B. empfindliche Oberflächen, Gefahrstoffe, Tierschutz, Zugangsbeschränkungen). 6.3 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass Mitarbeiter oder Dritte, die zur Ausführung

der Reinigungsleistungen Zutritt benötigen, den Auftragnehmer rechtzeitig informieren und Zugang gewähren. 7. Gewährleistung, Mängel und Reklamation 7.1 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die Leistungen bei Übergabe bzw. Abnahme im Wesentlichen vertragsgemäß sind. 7.2 Der Auftraggeber hat Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von [z. B. 5 bzw. 7] Werktagen nach Ausführung schriftlich zu rügen. 7.3 Unterlässt der Auftraggeber die Rüge, gilt die Leistung als genehmigt. 7.4 Bei berechtigten Mängeln wird der Auftragnehmer nachbessern. Gelingt die Nachbesserung nicht, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 8. Haftung 8.1 Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. 8.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf). In solchen Fällen ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 8.3 Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Auftraggeber, durch unerkannte Mängel an der Gebäudesubstanz, durch höhere Gewalt oder Ereignisse, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verursacht wurden. 8.4 Für Verlust oder Beschädigung von beweglichen Gegenständen im Reinigungsobjekt haftet der Auftragnehmer nur, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. 9. Rücktritt / Stornierung 9.1 Der Auftraggeber kann bis zu [z. B. 24 Stunden / 2 / 3 Tage] vor Leistungserbringung kostenfrei stornieren. Danach können Stornokosten in Höhe von [z. B. 50 % des Auftragswerts / Kosten der ersten Stunde] anfallen. 9.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn unvorhergesehene Hindernisse auftreten, die die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. B. behördliche Vorgaben, extreme Witterung, höhere Gewalt). 10. Datenschutz 10.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Bestimmungen der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) und des österreichischen Datenschutzrechts einzuhalten. 10.2 Personenbezogene Daten des Auftraggebers werden nur zum Zwecke der Vertragserfüllung verwendet und nicht ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort 11.1 Es gilt österreichisches Recht. Bei Verträgen mit Verbrauchern bleibt der gesetzliche Verbraucherschutz unberührt. 11.2 Erfüllungsort für die Leistung ist Wien, sofern nichts anderes vereinbart ist. 11.3 Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Auftragnehmers bzw. in Wien.

12. Schlussbestimmungen

12.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung soll durch eine solche ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

12.2 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht, soweit sie nicht schriftlich vereinbart sind.